

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [8] 지방세 업무처리 부적정

관 계 부 서 ○소 ■팀

조 치 부 서 ○소 ■팀

내 용

1. 업무 개요

○소 ■팀은 사업소 지방세 등의 세정업무를 담당하면서, 매년 ○소의 과세대상 물건에 대한 재산세, 지역자원시설세 등을 납부하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「지방세법」에 따르면, 공장용 건축물(발전소)은 과세표준의 1천분의 5 세율을 적용해야 하며, 그 외의 건축물은 과세표준의 1천분의 2.5 세율을 적용해야 한다.

그리고 「지방세법 시행령」에 따라 ○소는 공장시설(화재위험 건축물)에 해당되어 같은 법에 따라 지역자원시설세(소방분)는 표준세율이 아닌 3배 중과세율을 적용하여야 한다.

따라서 ■팀은 재산세 및 지역자원시설세 등의 납부할 때는 과세 대상 물건의 용도 및 종류를 명확히 확인하여 지방세 세정업무를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ㄱ 지방세 조사과에서 ○소(소재지 : ㄴ #번길)가 #년부터 #년까지 납부한 재산세(건축물), 지역자원시설세(소방분), 지방교육세(건축물)에 대하여 해당 시설물의 용도를 ‘창고’에서 ‘발전소’로 정정하고, 화재위험 건축물로 분류하

여 중과세가 적용되지 않은 사유를 들어 지방세 본 세액 추징(가산세는 없음)에 대한 세무조사 결과를 #####. ##. ##. 통지하였고, 그 결과 ○소에서는 추징금을 납부하게 되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ○소 ■팀은 감사결과를 수용하면서 향후에는 지방세 세정업무 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○소장은 재산세 등의 지방세 납부 세정업무와 관련하여 「지방세법」에서 규정한 지방세가 적법하게 납부되어 관할 지자체의 세무조사 시 지방세가 추징되지 않도록 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)